

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9331/2542

นาง ปราณี พงศ์เฟื่องฟู หรือนางภรภัทร
ตรีชัยกุล

ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 1246, มาตรา 1251

บริษัท น. ถูกนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ ชิดชื่อออกจากทะเบียนบริษัทและประกาศการชิดชื่อบริษัทในราชกิจจานุเบกษา บริษัท น. จึงเป็นอันเลิกกันโดยผลของกฎหมาย อันเป็นการเลิกกันเพราะเหตุอย่างอื่นนอกจากเหตุล้มละลายซึ่งต้องมีการชำระบัญชีของบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1251 ผู้ร้องในฐานะกรรมการของบริษัท น. จึงมีอำนาจขอให้ศาลตั้งผู้ชำระบัญชีได้

คดีสืบเนื่องมาจากผู้ร้องยื่นคำร้องว่าผู้ร้องเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท นีโน่ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด เมื่อวันที่ 14กรกฎาคม 2532 ต่อมาประมาณปี 2535 บริษัทนีโน่ จำกัด หยุดประกอบกิจการเนื่องจากประสบภาวะการขาดทุน จึงถูกนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานครชิดชื่อออกจากทะเบียนบริษัท โดยคณะกรรมการและผู้ถือของ บริษัทไม่ทราบ และมีการประกาศการชิดชื่อบริษัทในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2538 บริษัทจึงเลิกกันตามกฎหมายแล้ว แต่ยังไม่มีการชำระบัญชีของบริษัท ผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย ขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัท

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้แล้วให้งดการไต่สวนพยานผู้ร้องแล้วมีคำสั่งว่า บริษัทนี้น่า นิโน่ จำกัด ถูกนายทะเบียนขิดซื้อออกจากทะเบียนเป็นบริษัทร้าง สถานะความเป็นนิติบุคคลของบริษัทดังกล่าวย่อมสิ้นสุดลงและบริษัทเป็นอันเลิกกันโดยผลของกฎหมาย การที่ผู้ร้องขอให้มีการตั้งผู้ชำระบัญชีของบริษัทโดยไม่ปรากฏว่า บริษัทดังกล่าวได้มีการกลับจดทะเบียนจึงเป็นการข้ามขั้นตอนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1246(6) ไม่มีเหตุที่จะตั้งผู้ชำระบัญชีให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า บริษัทนี้น่า นิโน่ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ต่อมาบริษัทนี้น่า นิโน่ จำกัด หยุดประกอบกิจการเนื่องจากประสบภาวะการขาดทุน นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครได้ขิดซื้อออกจากทะเบียนบริษัทและได้ประกาศการขิดซื้อบริษัทในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2538 ทำให้บริษัทดังกล่าวเป็นอันเลิกกันโดยผลของกฎหมายคดีมีปัญหาข้อกฎหมายตามอุทธรณ์ของผู้ร้องประการเดียวว่าคดีมีเหตุที่จะตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัทนี้น่า นิโน่ จำกัด ได้หรือไม่ เห็นว่า เมื่อบริษัทนี้น่า นิโน่ จำกัด ถูกขิดซื้อบริษัทออกจากทะเบียนบริษัทและมีการประกาศการขิดซื้อบริษัทในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงเป็นกรณีที่บริษัทเลิกกันโดยผลของกฎหมาย อันเป็นการเลิกกันเพราะเหตุอย่างอื่นนอกจากเหตุล้มละลาย จึงต้องมีการชำระบัญชีของบริษัทเสมอไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1251 เพื่อให้ผู้ชำระบัญชีเข้ามาจัดการงานของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมทรัพย์สิน จำหน่ายทรัพย์สิน ชำระหนี้ คืนทุนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและทำการอย่างอื่น ๆ ตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีให้เสร็จไปด้วยดี ดังนั้น การที่ผู้ร้องขอให้ตั้งผู้ชำระบัญชีจึงมิใช่เป็นการ

ข้ามขั้นตอนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1246(6) ดังที่ศาลชั้นต้น
วินิจฉัย เพราะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผู้ร้องขอให้สั่งให้กลับจดทะเบียนเข้าสู่ทะเบียน
บริษัท ผู้ร้องในฐานะเป็นกรรมการของบริษัทจึงมีอำนาจขอให้ศาลตั้งผู้ชำระบัญชีได้
ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์
ของผู้ร้องฟังขึ้น"

พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวนพยานผู้ร้อง
แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

(กนก พรธรรักษ์-ปรีดี รุ่งวิสัย-สมศักดิ์ เนตรมัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>